

Na osnovu člana 32. stav (1) Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina i građevina privremenog karaktera HBŽ („Narodne Novine HBŽ“, broj: 11/23) i člana 42. Statuta Opštine Drvar-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 2/15), Opštinsko vijeće Drvar, na 2 sjednici održanoj 17.12.2024. godine, donijelo je:

ODLUKU
O VISINI NAKNADA LEGALIZACIJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA I
GRAĐEVINA PRIVREMENOG KARAKTERA
(„Službeni glasnik Opštine Drvar“ broj 1/25)

Član 1.

- (1) Postupak legalizacije bespravno izgrađene građevine provodi Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove Opštine Drvar.
- (2) Zahtjev za legalizaciju podnosi se na obrascima: L1, G1 i U1, koji su sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

- (1) Naknada je novčani iznos koji prije donošenja rješenja u postupku legalizacije plaća podnosilac zahtjeva.
- (2) Ako se legalizuje više stambenih, odnosno funkcionalnih jedinica, podnosilac zahtjeva plaća naknadu srazmjernu svom dijelu građevine, a ostali vlasnici su dužni platiti naknadu za svoj dio legalizovanog objekta.
- (3) Ako zgrada ima i legalnih dijelova, tada vlasnici legalnog dijela nisu obveznici plaćanja naknade.

Član 3.

Visina naknade se utvrđuje rješenjem u postupku legalizacije. Donosi ga upravni organ Opštine Drvar na čijem se području građevina nalazi, nadležno za imovinsko-pravne i geodetske poslove Opštine Drvar.

Član 4.

- (1) Vlasnik bespravno izgrađene građevine plaća troškove izdavanja rješenja u postupku legalizacije za bespravno izgrađene građevine.
- (2) Pod troškovima iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju se troškovi postupka legalizacije i iznos upravnih naknada:
- a) naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište,
 - b) naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i
 - c) naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, ukoliko se radi o poljoprivrednom zemljištu.

(1) Administrativna taksa za:

- a) rješenje koje mijenja lokacijsku, građevinsku i upotrebnu dozvolu – rješenje o legalizaciji, iznosi 200,00 KM i
- b) naknadna lokacijska, građevinska dozvola naplaćuju se uvećana za 20% u odnosu na troškove redovnog postupka.

Član 5.

- (1) Iznos naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta utvrđuje se rješenjem u postupku legalizacije, a iznos ovih naknada uvećava se za 20%, u odnosu na troškove redovnog postupka.
- (2) Iznos naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta uvećava se za 25%, u odnosu na troškove redovnog postupka.
- (3) Plaćanja obaveza iz stava (1) i (2) ovog člana oslobođene su državne i javne institucije, kao i građevine koje se koriste u javnom interesu, kao što su: škole, bolnice, vrtići i drugi objekti od značaja za lokalnu zajednicu.

(4) Sve navedene naknade iz ove Odluke prihod su budžeta Opštine Drvar.

Član 6.

(1) U cilju olakšanja procesa legalizacije bespravno izgrađenih objekata uvode se popusti i oslobađanja od naknada za određene kategorije vlasnika. U tabeli su navedeni uslovi za ostvarivanje prava na smanjenje, ili oslobađanje naknada i odgovarajući procenti, kako slijedi:

Uslov	Popust ili oslobađanje
Građevine za stanovanje socijalno ugroženih porodica	Puno oslobađanje, uz odobrenje Opštinskog vijeća
Građevine kao jedina nekretnina, bez stalnih prihoda	Smanjenje od 50%, uz dokaz o socijalnom statusu, ili nezaposlenju
Vlasnici koji su ratni veterani, invalidi rada ili članovi porodica poginulih boraca	Smanjenje od 50%, uz dokaz o statusu
Mladi bračni parovi mlađi od 40 godina, prva nekretnina	Smanjenje od 40%, uz uslov da ni jedan supružnik nema drugu nekretninu
Samohrani roditelji i mladi bračni parovi sa decom mlađom od 18 godina	Smanjenje od 15% po djetetu, uz obavezu dostavljanja rodnog lista, kao dokaza o starosti djeteta
Penzioneri sa bespravno izgrađenim objektima	Smanjenje od 20%, uz dokaz o penzionerskom statusu
Dokaz o energetske efikasnosti, ili obnovljivim izvorima energije (energetski certifikat)	Smanjenje do 20%, uz dokaz o uvođenju sistema i potvrdu korišćenja putem terenskog obilaska
Poljoprivredni proizvođači koji koriste bespravno izgrađene objekte za obavljanje svojih poljoprivrednih djelatnosti	Smanjenje od 30%, uz dokaz o registraciji gazdinstva i potvrdu korišćenja putem terenskog obilaska

(2) Vlasniku bespravno izgrađene građevine neće se izdati rješenje o naknadnoj građevinskoj dozvoli, odnosno rješenje o naknadnoj lokacijskoj dozvoli za objekte za koje nije potrebna građevinska dozvola, ili rješenje o legalizaciji jednostavnih objekata, ukoliko ne priloži dokaz o plaćenim naknadama iz člana 5. ove Odluke.

Član 7.

Sva pravna i fizička lica koja su podnijela zahtjev za legalizaciju prije stupanja na snagu ove Odluke dužna su uskladiti svoje zahtjeve sa odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Član 8.

(1) Ukoliko se tokom postupka legalizacije utvrdi da je bespravno izgrađena građevina izgrađena na javnom ili državnom zemljištu, podnosilac zahtjeva je obavezan prethodno regulisati imovinsko-pravne odnose sa nadležnim organima.

(2) Ako se tokom postupka legalizacije utvrdi da su bespravno izgrađene građevine izgrađene na području predviđenom za infrastrukturne projekte, druge javne radove i površine koje su privedene svojoj krajnjoj namjeni, postupak legalizacije biće obustavljen, a podnosilac zahtjeva će biti obavezan ukloniti građevinu o svom trošku.

(3) U slučaju da bespravno izgrađena građevina ugrožava bezbjednost, ili zdravlje građana, postupak legalizacije neće biti pokrenut sve dok se ne otklone sve nepravilnosti u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Član 9.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Drvar“, a objaviće se i na Oglasnoj tabli opštine Drvar.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton 10
Opština Drvar
Opštinsko vijeće

Broj: 01-02-4294-1/24
Drvar, 17.12.2024. godine

PREDSJEDNIK
OPŠTINSKOG VIJEĆA

Jasna Pećanac, s.r.